

01_Mandatsanfrage.eml

Von	Otilie Brandt <mandat@si-2026-003.example>
An	"Dr. Frieda Blum" <frieda.blum@blum-rapp.example>
Datum	Tue, 06 Oct 2026 10:12:00 +0000
Betreff	SI-2026-003 Bitte übernehmen Sie die erste Bearbeitung

Sehr geehrte Frau Dr. Blum,

Am 2. Oktober rief jemand mit der angezeigten Nummer meiner Bank an. Er behauptete, mein Konto müsse gesichert werden. Danach zeigte die Banking App eine Freigabe, die ich bestätigte. Ich weiß nicht mehr, ob dort wirklich Sicherung oder Überweisung stand. 4.850 EUR wurden an einen mir unbekannten Empfänger überwiesen. Das fiel mir am Abend auf; ich sperrte den Zugang und meldete den Vorgang. Die Bank lehnt eine Erstattung ab, weil die App korrekt funktioniert habe. Ich habe niemals bewusst 4.850 EUR verschenken oder überweisen wollen. Bitte verlangen Sie die technischen Angaben. Ich habe Angst, dass mein unsicheres Erinnern schon alles entscheidet.

Die drei Unterlagen liegen im Aktenordner. Bitte sagen Sie mir, welche Angaben noch fehlen und welches Dokument als Nächstes sinnvoll ist. Ich möchte einen Entwurf sehen, bevor etwas nach außen geht. Über weitere Schritte und die Kosten möchte ich rechtzeitig informiert werden.

Mit freundlichen Grüßen
Otilie Brandt

02_Rueckfragen_und_Honorar.eml

Von	"Dr. Frieda Blum" <frieda.blum@blum-rapp.example>
An	Otilie Brandt <mandat@si-2026-003.example>
Datum	Tue, 06 Oct 2026 12:12:00 +0000
Betreff	SI-2026-003 Rückfragen und Honorar für den abgegrenzten Auftrag

Guten Tag,

Welche Angaben waren auf dem Freigabebildschirm zu sehen, und existiert davon eine Bildschirmaufnahme? Bitte sichern Sie Anrufliste, Banknachrichten und Zeitpunkt Ihrer Sperrmeldung. Wir unterscheiden den technischen Authentifizierungsvorgang von Ihrer Autorisierung und von möglichen Gegenansprüchen der Bank. Eine sichere Erinnerung werden wir nicht durch einen vermeintlich passenden Standardtext ersetzen.

Vorgesehen ist ein Stundenhonorar von 260,00 EUR netto. Tatsächliche Minuten werden ohne automatische Aufrundung erfasst; ein Budgetdeckel ist nicht vereinbart.

Die Mandantschaft hat diese Honorargrundlage im Gespräch am 6. Oktober bestätigt; der vorliegende Vermerk hält den Gesprächsstand fest. Form, Pflichtinformationen und Reichweite bleiben vor Rechnungsfreigabe anhand der vollständigen Mandatsunterlagen zu prüfen. Die genannten Beträge sind netto; Umsatzsteuer und mögliche Auslagen sind vor der verbindlichen Verbraucherinformation und der Rechnung gesondert auszuweisen. Bitte bestätigen Sie zusätzliche Aufgaben ausdrücklich. Den ersten Dokumententwurf erhalten Sie zur inhaltlichen Abstimmung.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Frieda Blum

03_Gegenseite_oder_Fachstelle.eml

Von	Elbbogen Bank AG <kontakt@gegenseite-si-2026-003.example>
An	"Dr. Frieda Blum" <frieda.blum@blum-rapp.example>
Datum	Tue, 06 Oct 2026 14:12:00 +0000
Betreff	SI-2026-003 Aktueller Stand und noch offene Unterlagen

Guten Tag,

Der Vorgang wurde mit dem registrierten Gerät und dem gültigen Freigabeverfahren bestätigt. Eine technische Fehlfunktion ist unserem Kundendienst nicht bekannt. Nach unserem derzeitigen Bearbeitungsstand sehen wir keine Erstattungsmöglichkeit. Das Konto wurde nach Ihrem Anruf am 2. Oktober um 19.14 Uhr für Online Verfügungen gesperrt. Ob ein Rückruf der Zahlung Erfolg hat, hängt von der Empfängerbank ab. Die von Ihnen gewünschten Protokolle hat der Fachbereich angefordert. Aus der erfolgreichen Authentifizierung leiten wir ab, dass die Überweisung ordnungsgemäß beauftragt wurde.

Bitte verwenden Sie bei Ihrer Antwort das bekannte Vorgangszeichen und benennen Sie die konkreten Unterlagen, auf die Sie sich beziehen. Wir haben mit dieser Nachricht keine weitergehende Einigung erklärt.

Mit freundlichen Grüßen
Elbbogen Bank AG

04_Zeitnotiz.eml

Von	"Dr. Frieda Blum" <frieda.blum@blum-rapp.example>
An	Jona Rapp <jona.rapp@blum-rapp.example>
Datum	Wed, 07 Oct 2026 16:12:00 +0000
Betreff	SI-2026-003 Zeiten eintragen und offene Dauer rückfragen

Hallo Jona,

bitte ordne diese Tätigkeiten ausschließlich der Akte SI-2026-003 zu. Die ersten beiden Zeitangaben sind von mir bestätigt:

1 Am 2026-10-06 habe ich 27 Minuten für folgendes Narrative aufgewendet: Mandatsunterlagen sichten und konkrete Rückfragen zu Das verschwundene Tagesgeld formulieren.

2 Am 2026-10-07 habe ich 39 Minuten für folgendes Narrative aufgewendet: Erstattungsanforderung auf Grundlage der drei Belege vorbereiten.

3 Für das Telefonat am 2026-10-07 fehlen Dauer und endgültiger Rechnungstext. Bitte gezielt nachfragen und bis dahin keinen geschätzten Betrag buchen.

4 Deine Ablagenotiz nennt 9 Minuten. Ob diese organisatorische Tätigkeit nach der vereinbarten Grundlage abrechenbar ist, ist noch offen. Sie bleibt unbestätigt und vorläufig nicht abrechenbar.

Bitte den internen Rechnungsentwurf nach der Honorargrundlage in Dokument 10 fortschreiben. Es gibt noch keine freigegebene Rechnungsnummer und keinen Versand. Festpreis, Deckel und RVG dürfen nicht durch bloßes Multiplizieren der gesamten Zeit ersetzt werden.

Danke

Frieda

08_Zeiten_und_Honorar.xlsx

SI-2026-003 – Bank und Kapitalmarktrecht

Das verschwundene Tagesgeld
Otilie Brandt

Honorarart	Zeithonorar		
Satz EUR/h	260,00	Deckel netto	
Vereinbart	Ja	RVG geprüft, netto	

Grundlage: 02 Honorarabstimmung und 10 Mandatsvermerk. Gelbe Felder sind bearbeitbare Eingaben.

Datum	Person	Abrechnungstext / Tätigkeit	Minuten	Abrechenbar	Bestätigt	Zeitwert netto	Quelle
06.10.2026	Dr. Frieda Blum	Mandatsunterlagen sichten und konkrete Rückfragen zu Das verschwundene Tagesgeld formulieren	27	Ja	Ja	117,00	04_Zeitnotiz.eml
07.10.2026	Dr. Frieda Blum	Erstattungsaufforderung auf Grundlage der drei Belege vorbereiten	39	Ja	Ja	169,00	04_Zeitnotiz.eml
07.10.2026	Dr. Frieda Blum	Telefonische Klärung mit der Mandantschaft; Dauer und endgültiger Rechnungstext fehlen		Ja	Nein	Offen	04_Zeitnotiz.eml
07.10.2026	Jona Rapp	Dokumentenbenennung und Ablage; Einordnung als abrechenbare Leistung noch offen	9	Nein	Nein	Offen	04_Zeitnotiz.eml
Bestätigte abrechenbare Minuten			66				
Berechenbarer Zeitwert netto						286,00	
Vorläufiges Honorar netto						286,00	
Offene Zeitzeilen						2	
Nächster Schritt		Zeitdauer, Narrative und Abrechenbarkeit klären					

Der Zeitwert entsteht aus bestätigten tatsächlichen Minuten. KI-Rechenzeit wird nicht als Anwaltszeit ergänzt.
Offene Zeilen bleiben offen. Der bekannte Teilbetrag ist keine freigegebene oder fällige Rechnung.
Ergänzen: vorhandene Zeile berichtigen. Für zusätzliche Zeilen Tabelle und Summenbereiche gemeinsam erweitern.

09_Fachlicher_Dokumententwurf.docx

7. Oktober 2026

Erstattungsaufforderung Entwurf

An die Elbbogen Bank AG
Beschwerdebearbeitung

1 Beanstandete Verfügung

Wir vertreten Ottilie Brandt. Sie bestreitet, die Überweisung vom 2. Oktober 2026 über 4.850 EUR an N. Service autorisiert zu haben. Wir fordern Sie auf, den Betrag nach Paragraf 675u BGB zu erstatten und das Zahlungskonto entsprechend zu berichtigen. Bitte teilen Sie Ihre Entscheidung bis zum [Datum] mit. Die Kontoübersicht und Ihre Ablehnung sind als Anlagen K1 und K2 beigelegt.

2 Sachverhalt und Nachweise

Unsere Mandantin bestätigte eine App Anzeige nach einem betrügerischen Telefonanruf, erinnert sich jedoch nicht zuverlässig an deren vollständigen Inhalt. Daraus folgt kein Zugeständnis einer bewusst erteilten Zahlungsanweisung. Sie meldete den Vorgang noch am selben Abend. Wir bitten um Sicherung und Übermittlung der verfügbaren Authentifizierungsdaten, des tatsächlich angezeigten Freigabetextes und der Zeitstempel.

3 Weitere Prüfung

Eine erfolgreiche technische Authentifizierung beantwortet die streitige Autorisierung nicht allein. Etwaige Gegenansprüche sind nach ihren eigenen Voraussetzungen zu prüfen. Bitte benennen Sie Tatsachen, auf die Sie einen solchen Anspruch stützen, und den Bearbeitungsstand des Zahlungsrückrufs. Weitere Angaben unserer Mandantin werden nach Sichtung der Originalnachweise ergänzt.

[Name und Signatur]

10_Mandats_und_Honorarvermerk.docx

7. Oktober 2026

Vermerk zu Mandat und Honorar

1 Mandat und Auftrag

Mandantin beziehungsweise Mandant ist Otilie Brandt. Gegenüber steht Elbbogen Bank AG. Gegenstand ist: Nicht autorisierte Überweisung nach einem Telefonbetrug in Dresden und streitige Freigabe in der Banking App. Der erste Arbeitsschritt ist die Vorbereitung des folgenden Dokuments: Erstattungsaufforderung. Gerichtliche Erweiterungen, Anerkenntnisse, Vergleiche und externer Versand sind daraus nicht automatisch freigegeben.

2 Honorarstand

Vorgesehen ist ein Stundenhonorar von 260,00 EUR netto. Tatsächliche Minuten werden ohne automatische Aufrundung erfasst; ein Budgetdeckel ist nicht vereinbart. Die Mandantschaft hat diese Honorargrundlage im Gespräch am 6. Oktober bestätigt; der vorliegende Vermerk hält den Gesprächsstand fest. Form, Pflichtinformationen und Reichweite bleiben vor Rechnungsfreigabe anhand der vollständigen Mandatsunterlagen zu prüfen. Die genannten Geldbeträge verstehen sich netto. Umsatzsteuer, Auslagen und erforderliche Verbraucherinformationen sind gesondert zu prüfen.

3 Leistung und Rechnung

Die bestätigten Tätigkeiten und offenen Rückfragen stehen in der Zeitnotiz vom 7. Oktober und in der Excel-Arbeitsmappe. Fehlende Minuten sind nicht null. Unbestätigte Zeiten bleiben von einem abrechenbaren Zwischensaldo getrennt. Ein Entwurf erhält noch keine endgültige Rechnungsnummer. Zahlungsstatus, E-Rechnungsformat, Rechnungsadresse und Fälligkeit sind vor Ausgabe zu ergänzen.

4 Mandatsprüfung und nächster Schritt

Identität, Vertretungsbefugnis, Interessenkonflikte und die fallbezogene Anwendbarkeit des Geldwäschegesetzes sind bei der Aufnahme zu dokumentieren. Der Name des Fachgebiets ersetzt diese Prüfung nicht. Bei Verbrauchern sind Abschlussweg und gegebenenfalls Widerrufsinformationen zu klären. Verantwortlich für die fachliche Freigabe ist Dr. Frieda Blum. Jona Rapp pflegt die Ablage. Nach Ergänzung der offenen Tatsachen wird der Dokumententwurf aus Datei 09 erneut geprüft.

05_Vertrags_oder_Stammunterlage.pdf

02.10.2026

Kontoumsatz und Sperrbestätigung

Das Zahlungskonto von Otilie Brandt weist am 2. Oktober eine ausgehende Überweisung von 4.850 EUR mit der Buchungsreferenz EB 102 4850 auf. Als Empfänger ist lediglich N. Service angegeben; eine geschäftliche Beziehung zu diesem Namen ist in den Stammdaten nicht hinterlegt. Der Verwendungszweck lautet Sicherheitsumbuchung. Am selben Tag um 19.14 Uhr bestätigte die Bank die Sperre des Online Zugangs. Weitere Verfügungen nach diesem Zeitpunkt sind auf dem vorliegenden Auszug nicht sichtbar. Die vollständige Kontonummer ist in dieser Arbeitskopie nicht enthalten. Der Auszug dokumentiert die Buchung, nicht den Inhalt des Freigabebildschirms oder die Willenserklärung der Kontoinhaberin.

06_Ereignis_oder_Bescheid.pdf

Otilie Brandt

03.10.2026

Gedächtnisprotokoll zum Telefonat

Der Anruf begann gegen 16.40 Uhr und dauerte nach der Anrufliste acht Minuten. Der Anrufer nannte meinen Nachnamen und sagte, es gebe einen fremden Zugriff. Er verlangte keine vollständige PIN. Ich öffnete auf seine Bitte die App und bestätigte eine Anzeige. Ich erinnere mich an eine rote Warnfläche, aber nicht an den genauen Text. Einen Empfängernamen habe ich nicht bewusst gelesen. Der Anrufer sagte, ich dürfe niemanden zurückrufen, bis die Sicherung abgeschlossen sei. Erst am Abend sah ich den Kontoumsatz. Die angezeigte Rufnummer habe ich fotografiert. Das Foto und die originale Anrufliste sind noch auf meinem Telefon gespeichert.

07_Beleg_und_Nachweis.pdf

05.10.2026

Erste Ablehnung und offener Protokollabruf

Sehr geehrte Frau Brandt, die beanstandete Verfügung wurde nach unserem Systemvermerk mittels einer gültigen App Freigabe ausgeführt. Wir können deshalb derzeit keine Gutschrift zusagen. Ihre Schilderung eines betrügerischen Anrufs haben wir aufgenommen. Der genaue Bildschirmtext und die serverseitigen Ereignisprotokolle sind dieser Antwort nicht beigefügt. Unsere IT wird prüfen, welche Daten noch verfügbar sind. Der Rückruf der Zahlung wurde am 3. Oktober veranlasst; ein Ergebnis liegt nicht vor. Wir bitten Sie, den Schriftwechsel mit Polizei und Empfängerbank weiterzuleiten, falls solche Schreiben eingehen. Ein abschließender Bericht über einen möglichen Missbrauch Ihrer Zugangsdaten wurde bislang nicht erstellt.